

กรณีศึกษา: คำสั่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ 1 ที่ 6/2567
เรื่อง ตักเตือนและแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดเหตุละเมิด

เหตุละเมิดในกรณีนี้เกิดขึ้นกับ **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** ได้แก่ ข้อมูลติดต่อของผู้ร้องเรียน (หมายเลขโทรศัพท์) ที่ผู้ถูกร้องเรียนนำมาใช้ในการติดต่อเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหวตามมาตรา 26 เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือข้อมูลอ่อนไหวประเภทอื่น

2. รายละเอียดคดี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ร้องเรียน (นางสาว ก.) ได้รับการติดต่อจากผู้ถูกร้องเรียน (ธนาคาร A.) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ เมื่อผู้ร้องเรียนทักท้วง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียนกลับชี้แจงว่า การไม่ให้ความยินยอมมีผลบังคับใช้เพียง 6 เดือนนับแต่วันที่แจ้ง และมีผลเฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้อีก

นอกจากนี้ เมื่อผู้ร้องเรียนพยายามติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ถูกร้องเรียนประกาศไว้เพื่อร้องเรียนปัญหา กลับไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ร้องเรียนจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังไม่มีช่องทางการร้องเรียนที่ใช้งานได้จริง

3. การเจรจา

ผู้ร้องเรียนไม่ได้เจรจากับผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง เนื่องจากช่องทางร้องเรียนที่ประกาศไว้ไม่สามารถติดต่อได้ จึงยื่นเรื่องมายังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ 1 เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรง

4. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องเรียนได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนโดยไม่ได้รับความยินยอมและไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับ อันเป็นการฝ่าฝืน **มาตรา 27** แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและผู้ถูกร้องเรียนได้แก้ไขตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนแล้ว คณะกรรมการฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 90 มีคำสั่ง **ตักเตือน** และให้ผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการดังนี้

- จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม โดยปรับปรุงกระบวนการหรือเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาดแบบตรงให้มีประสิทธิภาพ
- มีกระบวนการตรวจสอบความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายก่อนติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดตาม **มาตรา 23**
- แจ้งผลการปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

5. คำแนะนำ: หากเราเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

- เก็บหลักฐานให้ครบถ้วน บันทึกวันเวลาที่ถูกติดต่อ ชื่อ/สาขาของเจ้าหน้าที่ และเนื้อหาการสนทนา เพื่อใช้อ้างอิงในการร้องเรียน
- ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาดแบบตรงตามมาตรา 32 และสิทธิถอนความยินยอมตามมาตรา 19 ซึ่งต้องมีผลตลอดไป ไม่ใช่จำกัดเพียง 6 เดือนหรือเฉพาะสาขา
- แจ้งไปยัง DPO หรือช่องทางร้องเรียนขององค์กรก่อน และเก็บหลักฐานว่าติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข (เช่น กรณีที่โทรไม่ติด)
- ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส./PDPC) หากองค์กรไม่ดำเนินการแก้ไข โดยแนบหลักฐานที่รวบรวมไว้
- ติดตามผล ให้แน่ใจว่าองค์กรจะรับการใช้ข้อมูลของเราจริงและถาวร